

Centrolanza, Opicina

Proposta di locazione ventennale con canone garantito.

Spett.le Centrolanza

alla cortese attenzione della proprietà

PREMESSA

Vi scriviamo perché riteniamo che il Centrolanza rappresenti una delle opportunità più interessanti oggi disponibili sull'altipiano triestino, e perché siamo convinti che il modo migliore di coglierla sia farlo insieme.

L'immobile possiede superficie, collocazione e configurazione adatte a ospitare una struttura ricettiva di dimensione significativa: una scala che sull'altipiano, allo stato, non ha equivalenti. Un'operazione di questa portata richiede naturalmente un investimento importante, e un investimento di tale misura trova pieno senso quando accanto vi è un conduttore in grado di remunerarlo con continuità per un orizzonte lungo.

È esattamente il ruolo che ci proponiamo di assumere, e il motivo per cui ci rivolgiamo a voi con una proposta compiuta anziché con una manifestazione d'interesse.

Come si distribuiscono i ruoli

La logica dell'operazione è la seguente. Voi disponete di un immobile e della capacità di finanziarne la trasformazione; noi disponiamo dell'organizzazione, dell'esperienza e della domanda necessarie a metterlo a reddito. La locazione con facoltà di sublocazione tiene insieme le due cose, assegnando a ciascuno ciò che sa gestire meglio:

- alla proprietà restano l'immobile, il suo valore patrimoniale e un flusso di cassa certo e prevedibile;
- a noi passano per intero il rischio di occupazione, la stagionalità, i costi di gestione e la responsabilità commerciale.

È una divisione che regge nel tempo perché nessuna delle due parti assume rischi che non sia attrezzata a governare.

LA PROPOSTA

- riqualificazione dei 2.400 m² del Centrolanza in **55 unità ricettive**;
- investimento complessivo previsto **2.000.000 €**, quale somma del capitale proprio della proprietà e del finanziamento bancario;
- canone annuo di **210.000 €**, pari a **17.500 € mensili**, indipendente dall'andamento della gestione;
- **adeguamento annuale nella misura del 75%** della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, a decorrere dal secondo anno di locazione;
- durata di **vent'anni**, deliberatamente allineata al piano di ammortamento del mutuo;
- gestione, personale, commercializzazione e manutenzione ordinaria interamente a nostro carico.

IL CONTO DELLA PROPRIETÀ

Il ragionamento economico si riduce a un confronto fra due grandezze: quanto la proprietà versa ogni mese alla banca, e quanto riceve ogni mese da noi. Assumiamo un capitale proprio di 350.000 € e un mutuo ventennale al 4,5%, ipotesi prudente rispetto alle condizioni ordinariamente praticate a fronte di garanzie immobiliari libere.

RATA MENSILE	CANONE MENSILE	DIFFERENZA	SU BASE ANNUA
10.570 €	17.500 €	6.930 €	83.154 €
versata alla banca	corrisposto da noi	al mese, ogni mese	all'anno

Nell'arco dei vent'anni la proprietà incassa canoni per **4.200.000 €** e versa rate per **2.536.913 €**. La differenza cumulata è di **1.663.087 €**.

Gli importi sopra indicati sono al lordo di IMU, premi assicurativi, imposta di registro e imposizione diretta, la cui quantificazione compete alla proprietà e ai suoi consulenti.

Al variare del capitale proprio investito

CAPITALE PROPRIO	MUTUO	RATA/MESE	DIFFERENZA/MESE	DIFFERENZA/ANNO	SU VENT'ANNI
300.000 €	1.700.000 €	10.891 €	6.609 €	79.311 €	1.586.211 €
350.000 €	1.650.000 €	10.570 €	6.930 €	83.154 €	1.663.087 €
400.000 €	1.600.000 €	10.250 €	7.250 €	86.998 €	1.739.963 €

Al variare del tasso

È la sola variabile che non dipende da nessuna delle due parti. Con capitale proprio di 350.000 €:

TASSO	RATA/MESE	DIFFERENZA/MESE	DIFFERENZA/ANNO	SU VENT'ANNI
3,5%	9.675 €	7.825 €	93.904 €	1.878.080 €
4,0%	10.117 €	7.383 €	88.590 €	1.771.800 €
4,5%	10.570 €	6.930 €	83.154 €	1.663.080 €
5,0%	11.033 €	6.467 €	77.600 €	1.552.000 €

Gli importi sono al lordo degli oneri di competenza della proprietà. La colonna dei vent'anni assume il canone fermo al valore iniziale: con l'adeguamento ISTAT gli importi effettivi risulteranno superiori.

In nessuno degli scenari considerati il canone risulta inferiore alla rata. Anche nell'ipotesi più sfavorevole, con un tasso al 5%, la differenza mensile resta superiore a 6.000 €.

Al termine del piano

Trascorsi i vent'anni il mutuo è integralmente rimborsato, l'immobile torna nella piena disponibilità della proprietà libero da vincoli finanziari, e ha alle spalle vent'anni di redditività documentata. Capitalizzando il canone a un tasso del 7%, il valore dell'immobile a fine piano è stimabile in **3.000.000 €**.

L'adeguamento del canone

Un canone nominalmente fermo per vent'anni si svaluterebbe in misura rilevante, e non riteniamo corretto proporvelo. Il canone sarà pertanto adeguato ogni anno, a partire dal secondo, **nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI**, secondo la prassi consolidata nelle locazioni di lunga durata.

Ipotizzando un'inflazione media del 2%, l'adeguamento comporta un canone di **278.660 €** al ventesimo anno e un corrispettivo complessivo del ventennio pari a **4.855.970 €**, in luogo dei 4.200.000 € che deriverebbero da un canone fisso: oltre **650.000 € in più** per la proprietà.

Le tabelle che precedono espongono i valori del primo anno di locazione, prima dell'adeguamento. Gli importi degli esercizi successivi risulteranno progressivamente superiori.

LA SCALETTA DI AVVIAMENTO

Riteniamo corretto dichiarare fin d'ora una circostanza che nessuna struttura ricettiva di nuova apertura può evitare: il pieno regime non si raggiunge dal primo giorno. Piuttosto che tacerlo e correre il rischio di doverne discutere a contratto firmato, preferiamo proporre una modulazione del canone nei primi ventiquattro mesi, costruita in modo che **il corrispettivo complessivo del ventennio resti invariato**.

PERIODO	CANONE ANNUO	CANONE MENSILE	DIFFERENZA SULLA RATA
Primo anno	157.500 €	13.125 €	30.654 €
Secondo anno	189.000 €	15.750 €	62.154 €
Dal terzo al ventesimo	214.083 €	17.840 €	87.238 €

Il totale dei canoni corrisposti nel ventennio ammonta a **4.200.000 €**, identico a quello di un canone piatto di 210.000 €. **La proprietà non rinuncia a nulla: la minore entrata dei primi due esercizi viene integralmente recuperata nei successivi diciotto**. E anche nel primo anno, quello meno favorevole, il canone supera la rata di 30.654 €.

Resta inteso che, ove preferiate un canone piatto per l'intera durata, la proposta di 210.000 € annui rimane valida nei termini sopra esposti.

SE LE UNITÀ DOVESSERO ESSERE DI PIÙ

Il numero di cinquantacinque unità discende dalla configurazione oggi ipotizzata. Qualora in sede progettuale emergesse la possibilità di ricavarne un numero maggiore – sfruttando volumetrie oggi non considerate, oppure attraverso un ampliamento – **siamo fin d'ora disponibili a rimodulare il canone in proporzione.**

Il criterio che proponiamo è lineare e verificabile: il canone di 210.000 € corrisponde a **3.818 € annui per unità**, pari a 318 € mensili. Ogni unità ulteriore effettivamente realizzata e locabile incrementa il canone della medesima misura.

UNITÀ REALIZZATE	CANONE ANNUO	CANONE MENSILE	INVESTIMENTO AGGIUNTIVO FINANZIABILE
55 · progetto	210.000 €	17.500 €	—
65 · +10	248.182 €	20.682 €	496.667 €
75 · +20	286.364 €	23.864 €	993.333 €
85 · +30	324.545 €	27.045 €	1.490.000 €

L'ultima colonna merita una nota. Un canone incrementale di 3.818 € annui, capitalizzato su vent'anni alle condizioni ipotizzate, sostiene un finanziamento di circa **49.667 € per unità**. È, in sostanza, quanto costa realizzarne una: bagno, angolo cottura e quota di opere comuni.

Ne consegue che un eventuale ampliamento si autofinanzia. La differenza mensile fra canone e rata resta invariata, mentre il patrimonio della proprietà cresce: a ottantacinque unità il valore dell'immobile a fine piano, sempre capitalizzando al 7%, salirebbe da 3.000.000 € a **4.636.364 €**.

Gli importi della tabella assumono che l'ampliamento sia finanziato alle medesime condizioni del mutuo principale. Ove la proprietà preferisse impiegare capitale proprio, l'intero canone incrementale si tradurrebbe in maggiore cassa disponibile.

IL PRESUPPOSTO SU CUI SI FONDA LA PROPOSTA

I termini economici qui formulati presuppongono la realizzazione di **almeno cinquanta unità** fra appartamenti e camere effettivamente destinabili alla locazione. È il numero al di

sotto del quale il nostro piano di gestione non regge il canone proposto, ed è pertanto opportuno che la condizione sia recepita nel contratto, con la simmetrica previsione di rimodulazione al rialzo illustrata al paragrafo precedente.

Ne discende una raccomandazione che riteniamo utile a entrambe le parti: il progetto va istruito come **struttura ricettiva**. È la strada che consente il numero di unità previsto sulla metratura disponibile, e che colloca l'immobile fra i beni strumentali, con le conseguenze favorevoli in materia di deducibilità che i vostri consulenti sapranno valutare meglio di noi.

CHI CORRISPONDE IL CANONE

FAB S.r.l. gestisce appartamenti in locazione turistica breve con il marchio **STAY Apartments**, operando fra Trieste, Muggia e Barcola. Contiamo dieci anni di attività nel settore e **quaranta appartamenti a regime**, ai quali se ne aggiungeranno **altri trenta entro l'inizio del 2027**, per operazioni già in corso di perfezionamento.

Pulizie e lavanderia sono servizi interni, svolti con personale e mezzi propri e non appaltati a terzi: è la ragione per cui riusciamo a mantenere standard costanti e costi prevedibili nel tempo. La società è organizzata in quattro funzioni distinte – sviluppo e acquisizioni, area legale ed economica, operations, relazione con l'ospite – affidate a quattro persone diverse. Siamo, per inciso, ex giocatori di rugby professionisti, il che spiega più di quanto sembri il modo in cui lavoriamo.

Siamo naturalmente disponibili a discutere le garanzie che rendano il canone certo quanto la rata: deposito cauzionale, fideiussione bancaria, trasmissione periodica dei bilanci. Su questo punto siamo aperti a qualunque formula riteniate opportuna.

SOTTOSCRIZIONE ANTICIPATA E UTILIZZABILITÀ IN SEDE BANCARIA

Riteniamo che l'istruttoria di finanziamento possa avvantaggiarsi in misura rilevante della disponibilità di un contratto già perfezionato. Un istituto di credito valuta diversamente un'operazione sorretta da un flusso di canoni contrattualmente impegnato rispetto a una fondata su previsioni di redditività, per quanto argomentate.

Ci dichiariamo pertanto disponibili a sottoscrivere il contratto prima che la proprietà avvii l'istruttoria bancaria, così che possiate presentarvi all'istituto non con un progetto da finanziare, ma con un'operazione già contrattualizzata da realizzare.

La forma che proponiamo

Contratto di locazione con facoltà di sublocazione, **sottoposto a condizione sospensiva** ai sensi dell'art. 1353 del codice civile: valido e vincolante fin dalla sottoscrizione, ma produttivo di effetti obbligatori – e dunque dell'obbligo di corrispondere il canone – soltanto al verificarsi delle condizioni di seguito indicate.

- **Rilascio dei titoli edilizi e autorizzativi** necessari alla destinazione ricettiva, ivi compresi i provvedimenti in materia di prevenzione incendi;
- **ultimazione delle opere e conseguimento dell'agibilità**, con verbale di consegna sottoscritto dalle parti;
- **consegna di almeno cinquanta unità** effettivamente locabili, secondo il presupposto già illustrato.

Il canone decorre dalla data del verbale di consegna. Nessun corrispettivo è dovuto per il periodo antecedente.

Ciò che possiamo mettere a disposizione dell'istituto

- **Consenso espresso alla produzione del contratto** all'istituto finanziatore e alla comunicazione allo stesso dei nostri dati di bilancio;
- **disponibilità alla cessione in garanzia dei crediti da canoni** in favore dell'istituto, ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del codice civile, con efficacia dal momento in cui il canone diviene esigibile;
- **rilascio di dichiarazione confermativa** all'istituto in ordine all'esistenza, alla validità e alla durata del rapporto;
- disponibilità a valutare, ove l'istituto lo richieda, l'ulteriore garanzia della **fideiussione bancaria** a prima richiesta, di importo e durata da concordare.

La cessione dei crediti da canoni è, a nostro avviso, l'elemento di maggior peso: essa consente all'istituto di considerare il flusso destinato al servizio del debito come assistito da garanzia autonoma, con effetti apprezzabili tanto sulla concedibilità quanto sulle condizioni.

Le tutele reciproche

La sottoscrizione anticipata è ragionevole soltanto se accompagnata da clausole che impediscano a entrambe le parti di rimanere vincolate a un'operazione che non possa essere portata a compimento. Proponiamo pertanto:

- **Termine finale.** Ove le condizioni sospensive non si verifichino entro trentasei mesi dalla sottoscrizione, il contratto si intenderà definitivamente inefficace, salvo proroga concordata per iscritto fra le parti.
- **Condizione risolutiva espressa.** Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, qualora sopravvengano diniego dei titoli autorizzativi, mutamenti normativi o provvedimenti dell'autorità che rendano impossibile la destinazione ricettiva, ovvero eventi di forza maggiore che ne impediscano la realizzazione.
- **Esclusione di pretese reciproche.** Al mancato avveramento delle condizioni, ovvero al verificarsi della condizione risolutiva, nessuna delle parti potrà pretendere dall'altra indennizzi, penali o risarcimenti a qualsiasi titolo. Ciascuna sopporterà i costi propri, e le somme eventualmente versate a titolo di deposito saranno restituite senza interessi entro trenta giorni.
- **Copertura delle spese tecniche in caso di nostro recesso volontario.** Ove il recesso venisse esercitato per nostra libera determinazione – e dunque al di fuori delle ipotesi di mancato avveramento delle condizioni sospensive, di forza maggiore o di difformità dell'immobile consegnato – **ci impegniamo a rimborsare alla proprietà il 50% delle spese tecniche documentate** sostenute per progettazione, direzione lavori e pratiche autorizzative fino a quel momento. Riteniamo giusto che, se a sfilarci siamo noi, una parte del costo la sosteniamo noi.
- **Facoltà di recesso per difformità sostanziale.** Ove le unità consegnate risultino inferiori a cinquanta, ovvero difformi per superficie o dotazioni rispetto al progetto approvato, sarà nostra facoltà recedere ovvero richiedere la rideterminazione del canone secondo il criterio unitario già illustrato.

Le formulazioni contenute in questo paragrafo hanno valore indicativo della struttura contrattuale che proponiamo e sono naturalmente soggette alla redazione e alla verifica dei rispettivi legali.

COSA CHIEDIAMO

- **Durata ventennale.** È ciò che rende sostenibile il canone e allinea il rimborso del finanziamento all'ammortamento fiscale dell'immobile.
- **Preammortamento per la durata del cantiere.** Nei mesi in cui l'immobile non produce reddito nessuna delle due parti dovrebbe sostenere la rata piena.
- **Recepimento della soglia delle cinquanta unità** fra le condizioni contrattuali, con la simmetrica clausola di rimodulazione al rialzo.
- **Sottoscrizione anticipata del contratto** nella forma condizionata sopra descritta, a supporto della vostra istruttoria bancaria.

I PASSI SUCCESSIVI

- computo metrico estimativo su pianta definitiva, a conferma dell'importo di 2.000.000 €;
- verifica dei requisiti aeroilluminanti, che determinano il numero effettivo di unità realizzabili;
- conferma della categoria catastale con i vostri consulenti fiscali;
- term sheet e definizione delle garanzie.

La presente proposta ha carattere preliminare. Le condizioni di finanziamento indicate costituiscono ipotesi di lavoro da verificare con l'istituto erogante, e l'importo dei lavori è soggetto a conferma sul computo definitivo. Il canone qui proposto è quello sul quale siamo disposti ad assumere impegno contrattuale.

Alex Morsellino

FAB S.r.l. — STAY Apartments

www.stayapartments.it · alex@noura.training